

D o d a t o k č. 3
k Nájomnej zmluve č. 804096120-2-2023-NZNP

uzatvorenej v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 3**“)
medzi týmito zmluvnými stranami:

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Prenajímateľ:

Obchodné meno	: Železnice Slovenskej republiky
Sídlo	: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma	: Iná právnická osoba
Registrácia	: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán	: generálny riaditeľ
Odštepny závod	: Železnice Slovenskej republiky – Správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava (ďalej len „ SM “)
Osoba splnomocnená na podpis Dodatku č. 3	: JUDr. Maroš Karšňák, riaditeľ SM
IČO	: 31 364 501
DIČ	: 2020480121
IČ DPH	: SK2020480121
Údaje k DPH	: Prenajímateľ je platiteľ DPH
Adresa pre doručovanie písomností	: Železnice Slovenskej republiky – Správa majetku ŽSR Bratislava, Regionálne pracovisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Šancová 5/c, 811 04 Bratislava

(ďalej len „**Prenajímateľ**“)

1.2 Nájomca:

Obchodné meno	: METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť
Sídlo	: Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava
Právna forma	: Akciová spoločnosť
Registrácia	: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka číslo 2410/B
Štatutárny orgán	: Erika Hajtúnová - podpredseda predstavenstva Jana Cibulková - člen predstavenstva
IČO	: 35 785 811
DIČ	: 2020233930
IČ DPH	: SK2020233930
Údaje k DPH	: Nájomca je platiteľ DPH
Doplňujúce údaje k DPH	: Nájomca je zdaniteľnou osobou podľa § 3 zákona o DPH
IBAN	:
SWIFT/BIC	:
Adresa pre doručovanie písomností	: METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť, P.O.BOX 26, 850 05 Bratislava 55

(ďalej len „**Nájomca**“)

(Prenajímateľ a Nájomca spolu ďalej len „**Zmluvné strany**“)

ČI. II DOHODNUTÉ ZMENY

Týmto Dodatkom č. 3 sa na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán mení Nájomná zmluva č. 804096120-2-2023-NZNP o nájme nebytových priestorov zo dňa 06.11.2023 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 06.08.2024 Dodatku č.2 zo dňa 28.01.2025 (ďalej len „Zmluva“) nasledujúcim spôsobom:

1. Text Zmluvy v ČI. I ZMLUVNÉ STRANY označený ako **ods. 1.1 Prenajímateľ a ods. 1.2 Nájomca** sa ruší a nahrádza sa textom uvedeným v ČI. I ZMLUVNÉ STRANY tohto Dodatku č. 3 označený ako **ods. 1.1 Prenajímateľ a ods. 1.2 Nájomca**.

2. Text Zmluvy v ČI. III „Doba nájmu“ ods. 3.1 sa v doterajšom znení ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:

3.1 Prenajímateľ prenecháva Predmet nájmu do užívania Nájomcovi na **dobu určitú do 31.01.2027** za dodržania dohodnutých zmluvných podmienok. Zmluvné strany sa dohodli, že v ich vzájomných vzťahoch sa ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka, nebude uplatňovať.

3. Text Zmluvy v ČI. IV „Nájomné a platobné podmienky“ ods. 4.5 sa v doterajšom znení ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:

4.5 Výška ročného nájomného bez DPH dojednaná v zmysle ustanovení tejto Zmluvy pre ten ktorý konkrétny kalendárny rok, sa každý ďalší kalendárny rok (nasledujúci po roku, v ktorom bol uzavretý Dodatok č.3) automaticky upraví, a to vždy od 1.1. kalendárneho roka o ročnú mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien a uvedenú v potvrdení Štatistického úradu SR zverejnenom na webovom sídle <https://slovak.statistics.sk/> v tom istom kalendárnom roku. Pri úprave výšky ročného nájomného sa vychádza z výšky ročného nájomného bez DPH za predošlý kalendárny rok. Fakturovaná výška polročného nájomného v príslušnom kalendárnom roku zohľadňuje jeho aktuálnu výšku po úprave o mieru inflácie v zmysle tohto odseku Zmluvy, pričom Prenajímateľ je v prípade potreby oprávnený dofakturovať príslušnú sumu zodpovedajúcu upravenej výške ročného nájomného.

Zvýšené nájomné bude Nájomcovi dofakturované do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Faktúra bude splatná do štrnásť (14) dní odo dňa jej vystavenia.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že v kalendárnom roku, v ktorom bol uzavretý Dodatok č. 3, je Prenajímateľ oprávnený pri zvýšení ročného nájomného (A) o mieru inflácie postupovať v zmysle znenia odseku 4.5 Zmluvy pred uzavretím Dodatku č.3.

ČI. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 3 je uzatvorený slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, bol pred podpisom prečítaný a na znak súhlasu Zmluvnými stranami podpísaný.

2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“).

3. Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so zverejnením tohto Dodatku č. 3 v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Všetky ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté Dodatkom č. 3, ostávajú v platnosti nezmenené.

5. Dodatok č. 3 je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých Prenajímateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Nájomca jedno (1) vyhotovenie.

Prenajímateľ:

V Bratislave, dňa:

Nájomca:

V Bratislave, dňa:

.....
Železnice Slovenskej republiky
JUDr. Maroš Karšňák
riaditeľ SM

.....
METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť
Erika Hajtúnová
podpredseda predstavenstva

V Bratislave, dňa:

.....
METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť
Jana Cibulková
člen predstavenstva